

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1638/2533

นายอภินันท์ ภัคภูมิ กับพวก

โจทก์

นางสาวมรกต โคมแขวน

จำเลย

นายยุทธชัย เทพชาติ ทนายโจทก์ทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา เนื่องจากศาลแพ่งธนบุรีมีหนังสือที่ ยธ 0211/5118 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2529 ไปยังเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับตึกแถวเลขที่ 158/104-137 ซอยวัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามที่ปรากฏในสำนวนแล้วบัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันได้ในส่วนเฉพาะตึกแถวห้องเลขที่ 158/136-137 จึงมีความประสงค์ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เฉพาะตึกแถวเลขที่ดังกล่าว ส่วนตึกแถวที่เหลืออีก 32 ห้อง คือเลขที่ 158/104-135 นั้นขอให้ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ ในระหว่างฎีกาตามคำสั่งเดิม โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 198)

โจทก์ทั้งสองฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าตึกแถวเลขที่ 158/104-137 ซอยวัดเจ้ามูลถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้เช่ากับขอให้จำเลยชดใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสอง

รวมเป็นเงิน 1,527,172 บาทพร้อมดอกเบี้ย จําเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง และ
แก้ไขคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิจัดคนเข้าเช่าตึกแถวเลขที่158/104-137
ซอยวัดเจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยให้จําเลย
ไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่า ณ ที่ทำการเขตบางกอกใหญ่ในกำหนดการเช่า 30 ปี
นับจากวันทำสัญญาเช่าทุกราย ในอัตราค่าเช่าห้องละ 180 บาท ต่อเดือนหากจําเลย
ไม่ยอมไปจดทะเบียนการเช่า ให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจําเลย
และให้จําเลยใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสองจำนวน1,527,172 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ ส่วนฟ้องแย้งของจําเลยนั้นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จําเลยชำระเงิน5,820,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 กันยายน 2525
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสองและให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินเดือนละ
68,000 บาท นับแต่วันที่28 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งสองและ
บริวารจะออกจากตึกพิพาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่จะ
ต้องชำระแต่ละเดือนจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะชำระเสร็จให้แก่จําเลยคำขอของโจทก์ทั้ง
สองและจําเลยนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกอุทธรณ์คำสั่งของจําเลย

โจทก์ทั้งสองฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 173,174แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง(อันดับ 188,199)

อนึ่ง ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่า แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับตึกแถวพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และศาลชั้นต้นได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบแล้ว (สำนวนชั้นขอทุเลาการบังคับอันดับ 6,8)

คำสั่ง

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามคำร้องของโจทก์มีเหตุสมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับตึกแถวเลขที่ 158/104-135ไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่างฎีกา พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามคำร้องของโจทก์มีเหตุสมควรจึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับตึกแถวเลขที่ 158/104-135ไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ